

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4805/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
นาง จุ้ย สุขใส

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 288

จำเลยเห็นผู้ตายซึ่งเป็นสามีนำส.ภரியาน้อยและบุตรมาอยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน จำเลยย่อมมีความหึงหวงและเป็นการห้ามเกียรติเมื่อจำเลยห้ามปรามผู้ตายก็ไม่ยอมกลับตื้อรั้นจะให้อยู่ร่วมด้วยปราศจากความยำเกรงทั้งยังจะเข้าทำร้ายการกระทำของผู้ตายเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจของจำเลยผู้เป็นภริยาอย่างยิ่งย่อมเหลือวิสัยที่จำเลยผู้เป็นภริยาจะอดกลั้นโทสะไว้ได้จึงได้ใช้มีดแทงผู้ตายในทันทีทันใดที่ผู้ตายจะเข้าทำร้ายพฤติการณ์เช่นนี้นับได้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกกดขี่ข่มเหงในทางจิตใจของจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเป็นกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 จำคุก 6 ปี จำเลยเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน

เป็นการลู่แกโทษ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งให้สามตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นได้ความเป็นยุติว่านายหนุ่น สุขใส ผู้
ตาย เป็นสามีจำเลยซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา
ผู้ตายได้พานางสังเวียน มโนทัย ภริยาน้อยพร้อมบุตรมาพักอาศัยที่บ้านดังกล่าว
จำเลยไม่ยอม ได้เกิดทะเลาะกัน แต่ผู้ตายก็ยังคงให้นางสังเวียนพร้อมบุตรพักอาศัย
วันเดียวกันเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ผู้ตายกับจำเลยได้ทะเลาะและทำร้ายกันด้วย
เรื่องที่คุณตายนำนางสังเวียนมาอยู่บ้านเดียวกันอีก จากนั้นผู้ตายออกจากบ้านไป รุ่ง
เช้ามีผู้พบศพผู้ตายถูกแทงที่ชายโครงด้านซ้ายนอนตายอยู่กลางทางเข้าบ้านของผู้
ตายห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ 50 เมตร ปัญหาตามที่โจทก์ฎีกามีว่า จำเลยเป็น
คนร้ายฆ่าผู้ตายหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลม
เป็นอาวุธแทงผู้ตายโดยเจตนาฆ่า แต่เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีที่จำเลยเห็นผู้
ตายนำนางสังเวียนภริยาน้อยและบุตรมาอยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน จำเลยย่อมมีความ
หึงหวงและเป็นการหยามเกียรติเมื่อจำเลยห้ามปรามผู้ตายก็ไม่ยอม กลับดื้อรั้น จะ
ให้อยู่ร่วมด้วยปราศจากความยำเกรงทั้งนี้จะเข้าทำร้าย การกระทำของผู้ตาย
เป็นการกระทบบกระเทือนต่อจิตใจของจำเลยผู้เป็นภริยาอย่างยิ่งย้อมเหลือวิสัยที่
จำเลยผู้เป็นภริยาจะอดกลั้นโทสะไว้ได้จึงได้ใช้มีดแทงผู้ตายในทันทีทันใดที่ผู้ตายจะ
เข้าทำร้าย พฤติการณ์เช่นนี้นับได้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกกดขี่ข่มเหง ในทางจิตใจ

ของจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นเหตุอันควรปรานีสมควรรอการลงโทษจำเลยและคุมความประพฤติจำเลยไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 ลงโทษจำคุก 2 ปี แต่ให้รอการลงโทษไว้ 4 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้นั้น

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>